태평양 법률 의견서 (팜페이)

사업 구조 (요약)

- 외국인이 한국 약국에서 **KRWIN으로 결제**
- 결제하면 **KRWIN 리워드 지급**
- 약국 단말기/결제는 **파트너 PG 회사가 처리**

가장 큰 법적 문제 (핵심)

한국에서는 **가상자산 사업(VASP)** 신고 없이 코인 거래/중개/보관 등을 하면 **형사처벌 가능성**이 있음.

그리고 중요한 포인트는 **홍보만 해도 공동 책임 가능.**

예를 들어

- 파트너가 홍보
- 케이클원이 홍보
- 공동 마케팅

이런 경우 **둘 다 미신고 VASP 공동정범으로 볼 수 있음.**

외국인만 대상이면 괜찮나?

❌ 아니다

한국 규제 해석:

- **한국에서 발생한 거래면**
- **외국인 대상이어도 한국 가상자산 규제 적용 가능**

리워드 지급 구조별 리스크

Case A

1. 파트너가 케이클원으로부터 KRWIN 받아서 고객(외국인 사용자)에게 지급
2. 파트너가 **코인 보관/이전/중개 역할**

→ **파트너 VASP 리스크**

Case B

1. 케이클원이 직접 외국인 사용자에게 KRWIN 리워드 지급.
2. 케이클원이 가상자산 거래 주체가 됨.
3. ex) 에어드롭 같은것도 문제가 될 수 있음.

→ **케이클원 VASP 리스크**

결제 정산 구조 문제

약국이 받은 KRWIN을 원화로 바꿔줘야 함

이때

방식	문제
파트너가 원화 정산	파트너 VASP 리스크
케이클원이 OTC 정산	케이클원 VASP 리스크

⇒ 주체가 누구든 리스크는 존재

결론

이 모델은 현재 구조 그대로 하면 미신고 VASP 위반 리스크가 매우 높음.

즉, "결제를 처리하는 순간 가상자산 거래로 볼 수 있다"

그래서 **[결제, 리워드, 정산]** 이 세 가지 모두 **VASP 규제 트리거에 해당될 수 있음.**